

1519137-20.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2230821/2022 - 93º D.P. JAGUARÉ, 26952743 - 93º D.P.

JAGUARÉ, 2230821 - 93º D.P. JAGUARÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS BARBOSA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1519137-20.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519137-20.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2230821/2022 - 93º D.P. JAGUARÉ, 26952743 - 93º D.P.

JAGUARÉ, 2230821 - 93º D.P. JAGUARÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS BARBOSA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos

Matheus Barbosa da Silva foi denunciado na forma do artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, pois, no dia 23 de agosto de 2022, por volta de 06h00, na Avenida José Maria da Silva, altura do numeral 1.600, bloco 24, apartamento 21, Jaguaré, nessa cidade e comarca, mantinha em depósito, para entregar ao consumo de terceiros,

712,6g de tetrahydrocannabinol, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi preso em flagrante e, no dia seguinte, teve sua prisão convertida em preventiva (fl. 36).

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 30 de agosto de 2022 (fls. 61/63).

O réu foi regularmente citado em audiência, sendo representado por sua Defesa constituída, conforme procuração de fls. 112.

Após regular instrução processual, em debates, a acusação pretende a condenação do réu, nos termos da denúncia, por entender comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Por sua vez, a defesa do réu requer a absolvição, ante a insuficiência do conjunto probatório. Em tese subsidiária, requereu o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, a aplicação do redutor, capitulado pelo artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, a fixação do regime aberto para inicial cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Decido

A ação penal é procedente.

A materialidade foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 21), pelo laudo químico toxicológico das substâncias apreendidas (fls. 91/93), pelo laudo do piercing-jóia (106/109), pelo laudo pericial da balança (fl. 88), pelo laudo dos celulares e pelos depoimentos colhidos em audiência.

A autoria dos delitos também foi comprovada.

A testemunha Kauê Guazzelli Gomes, policial civil, relatou que ao cumprir um mandado de busca na casa do réu foi encontrado em sua mochila a droga descrita na denúncia.

A testemunha Fernando Sydio de Souza Thomé, policial civil, relatou que ao chegar no endereço para cumprir o mandado de busca e prisão temporária do réu foi encontrado uma mochila com a quantidade de drogas descrita na denúncia e uma balança de precisão.

Ao ser interrogado judicialmente, o acusado relatou que trabalhava durante o dia, mas que à noite vendia drogas e que estava promovendo essa atividade há menos de uma semana. Alega que, após aceitar "proposta" de terceiro não identificado, ficou em posse da droga apreendida, para que pudesse vendê-las. Por fim, alega que estava trabalhando, no momento em que foi preso.

Pois bem.

O réu confessou a prática do delito e tem, em seu desfavor, os referidos autos de exibição e apreensão, laudo toxicológico definitivo das substâncias apreendidas, laudo dos telefones, laudo do piercing-jóia, laudo pericial da balança e os depoimentos colhidos em audiência, tudo no sentido de comprovar a narrativa da denúncia, isto é, que no dia e local dos fatos, policiais civis foram até o imóvel para cumprir mandado de busca e apreensão, quando localizaram três celulares, dois colares, uma balança de precisão e um tijolo de maconha. O réu, alvo do mandado, foi preso em flagrante. A quantidade de entorpecente, a forma como estava embalado e a qualidade indicam a comercialização. Em suma, os policiais narraram em juízo as circunstâncias da prisão de forma coerente e harmônica. Inexistem, pois, dúvidas sobre a autoria.

O depoimento de policiais é digno de crédito, não havendo nos autos indícios de que as testemunhas tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes.

Passo a dosar a pena.

Na análise das chamadas "circunstâncias judiciais", previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade do réu, primário, fixo a pena-base como a pena mínima, totalizando cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa.

Embora o acusado tenha confessado judicialmente a traficância, impossível se mostra

a aplicação da atenuante da confissão, tendo em vista a fixação da pena base no mínimo legal. No mais, não há incidência de qualquer de atenuantes ou agravantes na espécie.

Em atenção ao artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, que estabelece causa de diminuição de pena calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, considerando a grande quantidade de droga apreendida, reduzo a pena no patamar de 1/2. Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição.

Assim sendo, fixo a pena do réu, em definitivo, em dois anos e seis meses de reclusão e pagamento de duzentos e cinquenta dias-multa.

Quanto ao regime de pena, declarada a inconstitucionalidade incidental do preceito legal que determina a adoção de regime inicial fechado (STF, HC 111.840/ES), passa-se à análise da questão. Deve ser aplicado regime mais severo do que aquele que o seria com base no simples valor aritmético da pena ora aplicada. Isto porque o réu foi surpreendido na posse de quantidade relevante de substância entorpecente.

Ainda, pois delito ora em questão é daqueles que mais desassossego traz para a sociedade paulistana, tendo em vista ser crime potencializador de outros delitos, já que boa parte dos agentes comete crimes sob efeito de drogas ou para quitação de dívidas oriundas da aquisição de entorpecentes. Por tais motivos, fixo o regime semi-aberto como inicial para cumprimento da pena. Neste sentido: STJ, RHC 37.637/SP, 5ª Turma, rel. Min. Moura Ribeiro.

Pelas razões já expostas quando da fixação do regime inicial de cumprimento de pena, entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou mesmo a aplicação do sursis. Neste sentido: "O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal" (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). "Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida" (STJ, HC 206015/RJ).

O dia-multa, em face da condição financeira do réu, será calculado no valor unitário mínimo. Deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e o faço para declarar o réu Matheus Barbosa da Silva como incurso no artigo 33 da Lei 11.343/06, razão pela qual o condeno ao cumprimento de pena privativa de liberdade de dois anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semi-aberto e pagamento de duzentos e cinquenta dias-multa.

O réu não poderá recorrer em liberdade, pois estão mantidos os pressupostos de sua custódia cautelar, reforçados agora por esta condenação. Recomendem-no à prisão no cárcere em que se encontra.

Autorizo a destruição do entorpecente restante e da balança. Oficie-se à D. Autoridade Policial.

Com fundamento no artigo 122 e 123 do Código de Processo Penal, se decorridos 90 dias do trânsito em julgado desta decisão não forem reclamados os telefones celulares e o piercing apreendidos, decreto a perda deles em favor da União. Caso ausente valor econômico, fica autorizada a destruição.

Custas nas formas da lei.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

São Paulo, 26 de setembro de 2022

LEONARDO PRAZERES DA SILVA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA